

Outros direitos que podem ser seus

Gravidez de risco e precisou parar?

Se o médico mandou você se afastar do trabalho durante a gestação, pode caber o **auxílio por incapacidade temporária** (o antigo auxílio-doença). O pedido também é feito no INSS e passa por perícia médica. Confira os requisitos antes de pedir.

Tem carteira assinada e renda baixa?

O **salário-família** é um valor pago por filho de até 14 anos para empregadas e empregadas domésticas de baixa renda. Peça ao empregador.

Não está protegida pelo INSS?

Mesmo sem direito ao benefício previdenciário, você não está sozinha. Procure o **CRAS** do seu município para fazer ou atualizar o **Cadastro Único** e conhecer os programas de assistência social disponíveis.

Ainda não contribui? Dá para começar

- **MEI:** o boleto mensal (DAS) já inclui a contribuição ao INSS.
- **Dona de casa de baixa renda** inscrita no CadÚnico: contribuição de 5% do salário mínimo.
- **Autônoma:** plano simplificado de 11% do salário mínimo, ou 20% sobre o que ganha.

Pagando em dia, você fica protegida para o salário-maternidade e outros benefícios.

Onde buscar atendimento



INSS — Central 135

Segunda a sábado, das 7h às 22h. Ligação gratuita de telefone fixo.



Aplicativo Meu INSS

Ou pelo site meu.inss.gov.br. Entre com a sua conta gov.br.



Defensoria Pública da União

Atendimento jurídico gratuito para quem não pode pagar advogado, inclusive em causas contra o INSS.



CRAS do seu município

Cadastro Único e programas de assistência social.

Atenção: este material traz orientação de caráter geral e **não substitui** o atendimento pelo INSS, pela Defensoria Pública ou por advogado. Cada caso deve ser analisado individualmente. **O pedido ao INSS é gratuito** e pode ser feito por você mesma: desconfie de quem cobrar para “liberar” o benefício.

Projeto de Prática Extensionista em Seguridade Social

Curso de Direito — Universidade Presbiteriana Mackenzie

Aluno: João Henrique Abrantes Camargo

Base legal: Constituição Federal, arts. 6º, 194 e 201, II · Lei nº 8.213/1991, arts. 15, 25, 71 a 73 · STF, ADIs 2.110 e 2.111 · IN PRES/INSS nº 188/2025 · Lei nº 12.873/2013 · Lei nº 15.371/2026 (salário-paternidade).

Trabalha por conta própria? Você também tem direito ao salário-maternidade.

Autônoma, MEI, dona de casa que contribui, trabalhadora rural ou quem saiu do emprego há pouco tempo: entenda como pedir o seu benefício no INSS.

Não precisa mais de 10 contribuições



Descubra em 2 minutos se você tem direito



Aponte a câmera do celular para o código e responda a algumas perguntas simples. Não precisa instalar aplicativo.

Nenhum dado pessoal é coletado ou armazenado.

QUEM PODE RECEBER

O salário-maternidade não é só para quem tem carteira assinada

Quem tem carteira assinada recebe pela empresa. Quem trabalha por conta própria precisa pedir diretamente ao INSS, e muitas mulheres deixam de receber por não saber disso. Podem ter direito:



Autônoma (contribuinte individual)

Manicure, diarista, costureira, vendedora, cuidadora e outras que pagam o próprio INSS.



Microempreendedor individual (MEI)

Com o boleto mensal (DAS) em dia.



Contribuinte facultativa

Dona de casa, estudante ou quem não tem renda própria, mas paga o INSS.



Trabalhadora rural (segurada especial)

Agricultura familiar, pesca artesanal e atividades parecidas, mesmo sem ter contribuído, se comprovar o trabalho no campo.



Quem parou de trabalhar ou de contribuir há pouco tempo

Durante um período, a proteção do INSS continua. Veja a tabela ao lado.

Também vale para **adoção** ou guarda para fins de adoção de criança de até 12 anos.

O QUE MUDOU

Carência acabou. O que ainda importa é estar protegida.

O Supremo Tribunal Federal (ADIs 2.110 e 2.111) decidiu que a exigência de **10 contribuições** para autônomas, facultativas e trabalhadoras rurais era inconstitucional. O INSS já aplica a decisão (IN nº 188/2025).

Hoje, o principal requisito é ter a **qualidade de segurada** na data do parto ou da adoção. Na prática, isso significa estar contribuindo ou ainda estar dentro do **período de graça**, o prazo em que a proteção continua mesmo depois de parar de pagar.

Sua situação	Proteção continua por
Parou de pagar como facultativa	6 meses
Parou de pagar como autônoma ou MEI	12 meses
Saiu do emprego com carteira assinada	12 meses

Em alguns casos, o prazo de 12 meses pode chegar a 24 ou 36 meses (por exemplo, para quem tem mais de 120 contribuições ou comprova desemprego). Vale confirmar no INSS.

Quanto tempo e quanto recebe

120 dias

de benefício no parto, na adoção e também em caso de natimorto.

28 dias

antes do parto: a partir daí o benefício já pode começar, com atestado médico.

- **Autônoma e facultativa:** média das últimas contribuições, nunca menos que 1 salário mínimo.
- **Trabalhadora rural e MEI:** em regra, 1 salário mínimo.
- **Aborto não criminoso:** 2 semanas de benefício.

PASSO A PASSO

Como pedir o seu benefício

- 1 Entre no Meu INSS**
Pelo aplicativo, pelo site ou pela Central 135.
- 2 Clique em “Novo pedido”**
Busque por “salário-maternidade” e escolha a opção urbana ou rural.
- 3 Envie os documentos**
Fotos legíveis, tiradas pelo próprio celular, são aceitas.
- 4 Acompanhe o pedido**
Em “Consultar pedidos”. Se o INSS pedir algo a mais (exigência), responda dentro do prazo.

Separe estes documentos

- ☐ Documento com foto e CPF
- ☐ Certidão de nascimento da criança (ou atestado médico, se pedir antes do parto)
- ☐ Termo de guarda ou de adoção, se for o caso
- ☐ Comprovantes das contribuições (guias pagas ou boletos do MEI)
- ☐ Trabalhadora rural: documentos que provem o trabalho no campo, como notas de venda da produção, contratos ou declarações

Perdeu o prazo? Talvez não. O pedido pode ser feito mesmo depois que o bebê nasceu, em regra até **5 anos** após o parto. Mas não deixe para depois.

NOVIDADE A PARTIR DE 2027

A Lei nº 15.371/2026 criou o **salário-paternidade**, pago pelo INSS também a pais autônomos e MEIs:

2027
10 dias

2028
15 dias

2029*
20 dias

*A etapa de 20 dias depende do cumprimento de metas fiscais.